1. INTRODUCCIÓN

- **Problema**: comercio internacional de especies mueve millones de ejemplares y miles de millones de euros
  - Sobreexplotación: explotación superior a la tasa de crecimiento
- **CITES** (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
  - Tratado de Naciones Unidas de **1973**, firmado el **3 de marzo de 1973** en Washington por 21 países (conferencia de 80)
  - Entrada en vigor: **1 de julio de 1975**
  - **25 artículos**
- **185 Partes**: 184 Estados y la **UE** (julio de 2015, organización regional de integración económica)
- **España**: Parte desde el **16 de mayo de 1986** (adhesión)
- **Finalidad**: que el comercio internacional de especímenes no amenace su supervivencia
  - Instrumento de política comercial, principio de conservación y utilización sostenible
  - Equilibrio desarrollo y conservación mediante regulación y, en su caso, prohibición del comercio

2. EL CONVENIO CITES COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA COMERCIAL

- Más de **250 AMUMA** en vigor, una veintena con disposiciones que afectan al comercio
  - CITES, de los más antiguos
- Red de control del comercio internacional
  - Regula importación, exportación y reexportación de especies amenazadas, vivas o muertas, partes y derivados
  - Sistema de **permisos y certificados**: documenta origen, destino y motivo
- **Objetivo principal**
  - Prohibir el comercio de especies en peligro de extinción (lista consensuada)
  - Regular y controlar el comercio de otras especies que puedan llegar a estarlo
- **Órganos comunes**
  - **Conferencia de las Partes**: órgano superior, ordinaria cada dos o tres años, extraordinaria a petición de un tercio de las Partes
  - **Secretaría CITES**: administrada por el **PNUMA**, sede en Ginebra
    - Enlace de intercambios de información, financiada por las Partes
    - Secretaria General: Ivonne Higuero

3. RELACIÓN CITES OMC

- Objetivo doble de CITES: conservar especies y satisfacer el desarrollo económico de las poblaciones afectadas

- Sistema de permisos de exportación (origen) e importación (destino) y certificados para las excepciones

3.1. La Organización Mundial del Comercio

- Única organización internacional con las normas que rigen el comercio entre países
  - Pilares: Acuerdos de la OMC, grueso de la **Ronda Uruguay** (1986-1994) y del **GATT**
- **166 Miembros**, España desde el **1 de enero de 1995** (GATT desde 1963)
- Propósito: que el comercio fluya con la mayor libertad posible, sin efectos secundarios no deseables
- Cuatro perspectivas: apertura del comercio, foro de negociación, resolución de diferencias, aplicación de normas
- Sin acuerdo específico sobre medio ambiente
  - Medidas ambientales permitidas si se cumplen condiciones que eviten el proteccionismo

3.2. El Comité de Comercio y Medio Ambiente

- **CCMA**: creado en **1994**, abierto a todos los Miembros
  - CITES, observador permanente desde **1997**
- Dos principios
  - OMC solo competente en comercio, estudia efectos comerciales de políticas ambientales
  - Soluciones ajustadas a los principios del sistema OMC
- Normas OMC permiten eximirse de obligaciones, por ejemplo para conservar recursos naturales
- Restricciones de AMUMA pueden contradecir principios OMC
  - Sin resolución legal automática: rondas de discusión y negociación
  - Políticas comerciales y ambientales deben apoyarse mutuamente

3.3. Principios del sistema comercial de la OMC

- **Comercio sin discriminaciones**
  - **CNMF**, art. 1 GATT: igual trato a todos los interlocutores
    - Excepciones: libre comercio, preferencias a países en desarrollo, comercio desleal
  - **Trato Nacional**, art. 3 GATT: igual trato a productos nacionales y extranjeros ya entrados
  - Los derechos de aduana no vulneran el principio
- **Comercio más libre**, gradual y por negociación
  - Reducción de aranceles, prohibiciones y contingentes
  - Plazos más largos a países en desarrollo
- **Previsibilidad**: consolidación (límites máximos arancelarios) y transparencia
  - Se desalientan contingentes y medidas cuantitativas

4. LAS MEDIDAS DE REGULACIÓN COMERCIAL ESPECÍFICAS DEL CONVENIO CITES

- Adhesión voluntaria, vinculante, no suplanta legislaciones nacionales
  - Marco que cada Parte desarrolla en su legislación interna
- Toda importación, exportación, reexportación o introducción procedente del mar requiere licencia

4.1. Reglamentación del comercio por apéndices

- Más de **40.900 especies** protegidas (CoP19 Panamá 2022, CoP20 Samarkanda 2025)
- Tres Apéndices (**artículo II**), según estatus biológico e impacto del comercio
  - Regulación en artículos **III, IV y V**
- **Apéndice I**: en peligro de extinción (**~2 %**)
  - Comercio prohibido con carácter general
  - Excepciones: investigación científica, cupos de trofeos de caza, cría en cautividad
  - Permisos de exportación **e** importación, sin fines primordialmente comerciales y sin perjuicio para la especie
- **Apéndice II**: mayoría (**~97 %**), podrían estarlo si no se controla, incluye especies "similares"
  - Solo permiso de exportación o certificado de reexportación
  - Permiso de importación solo si lo exige la legislación nacional
- **Apéndice III**: regulación unilateral de una Parte con cooperación de otras (**<1 %**)
  - Permiso de exportación del país que la incluyó, o certificado de origen de otro Estado Parte

4.2. Efecto sobre la legislación nacional (artículo XIV)

- Derecho a medidas internas **más estrictas**
  - Sobre comercio, captura, posesión o transporte de especies de los Apéndices I, II y III, incluso prohibición total
  - Restricción o prohibición de especies no incluidas en ningún Apéndice
- Mantiene otras obligaciones internacionales: aduaneras, sanitarias, veterinarias, fitosanitarias

4.3. Sistema de enmiendas y reservas

- Enmiendas a Apéndices: artículos **XV, XVI y XXIII**
  - I y II: propuestas en cada CoP, criterios biológicos y comerciales de la **Resolución Conf. 9.24**
  - III: enmienda unilateral de cada Parte
  - Enmienda a la Convención: artículo **XVII**
- **Reserva**: declaración unilateral de no obligarse respecto de una especie
  - Mientras dure, la Parte es Estado no Parte para esa especie
  - Retirable en cualquier momento

4.4. Exenciones a las disposiciones de la Convención (artículo VII)

- Tránsito o transbordo bajo control aduanero
- Cría en cautividad o reproducción artificial del Apéndice I con fines comerciales: tratados como Apéndice II con **certificado**
- **Pre-Convención**: adquiridos antes de la aplicación de CITES, con certificado
  - España: **1986**
- Artículos personales o bienes del hogar, sin fines comerciales, dentro de límites del Apéndice II
  - Caviar de esturión: **125 g** por persona
- Investigación científica: préstamo, donación o intercambio no comercial entre instituciones registradas
- Colecciones o exhibiciones itinerantes (circos), con reglas especiales

4.5. Suspensión del comercio con Estados Parte

- Recomendación de suspender temporalmente el comercio con una Parte
  - Ninguna Parte acepta ni emite permisos hasta que cese o corrija el incumplimiento
- Causas
  - Falta de legislación nacional
  - Falta de información a la Secretaría
  - Dictamen desfavorable en el examen de comercio significativo
  - Informe anual no presentado durante más de un año

4.6. Comercio con Estados no Parte (artículo X)

- Se aceptan **documentos comparables**
  - Emitidos por autoridades competentes comunicadas a CITES
  - El Estado debe tener autoridades equivalentes a la Autoridad Administrativa CITES

4.7. Sistema de cupos

- No previstos en el texto, pero instrumento efectivo
- **Nacionales**: unilaterales, año civil, previo dictamen de extracción no perjudicial de la Autoridad Científica
  - Informe a la Secretaría, que informa a las Partes
- **Fijados por la CoP**: en Apéndices (elefante africano) o Resoluciones (leopardo, markhor, rinoceronte negro: trofeos por cazador y año)
- **Compartidos** entre varios países: esturiones (Acipenseriformes), evaluados anualmente por la Secretaría

4.8. Examen del comercio significativo

- Mecanismo para identificar especies con comercio insostenible y proponer soluciones de aplicación
- Red de seguridad para la explotación sostenible

5. CONTRADICCIONES ENTRE LAS REGLAS CITES Y LOS PRINCIPIOS DE LA OMC

- Tensión con principios de la OMC
  - **CNMF** (art. 1 GATT): suspensión del comercio con un país concreto puede ser discriminatoria
  - **Trato Nacional** (art. 3 GATT): restricciones por especie o suspensiones, y comercio permitido entre Partes pero no con no Partes
  - **Eliminación de restricciones cuantitativas** (art. 11 GATT): cuotas y embargos
  - **Restricciones solo si se aplican a productos similares** (art. 13 GATT)
    - Marfil: solo cuatro Partes pueden exportar colmillos de elefante
- **CoP10 Harare (1997)**: Zimbabue alegó violación del art. 11 GATT por la prohibición sobre *Loxodonta africana*
  - Resultado: elefantes de Zimbabue, Namibia y Botsuana pasan al Apéndice II
- **Art. 20 GATT**: excepciones de salud, vida animal o vegetal y recursos naturales agotables
  - Medida necesaria solo si no hay alternativa menos restrictiva
- **CoP9 Fort Lauderdale (1994)**: **principio de precaución** de la Declaración de Río
  - En caso de duda, las Partes actúan en interés de preservar la especie

6. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- Tres planos de conflicto

6.1. En el marco de la propia OMC

- Conflicto entre el GATT de 1994 y otro acuerdo del Anexo 1A: prevalece el otro acuerdo en la medida del conflicto

6.2. Entre la OMC y otros acuerdos

- Criterios del derecho internacional
  - **Lex specialis**: prevalece el más específico (AMUMA sobre GATT)
  - **Lex posterior**: prevalece el más reciente (CITES sobre el GATT de 1947, distinto del de 1994)
- **CCMA** recomienda resolver entre Miembros que sean Partes de un AMUMA por el mecanismo de solución de diferencias de ese acuerdo

6.3. Entre Partes de la CITES

- **Artículo XVIII** (Arreglo de Controversias)
  - Primero negociación entre las Partes
  - Después arbitraje por mutuo consentimiento, en especial la **Corte Permanente de Arbitraje de La Haya**, decisión obligatoria

7. CONCLUSIÓN

- CITES: ejemplo de interacción entre política comercial y medioambiental

    - Apéndices, permisos, cupos y suspensiones
- Tensiones con CNMF y trato nacional, encauzadas por negociación
    - CCMA, observador permanente, art. 20 GATT, art. XVIII
- Políticas comerciales y ambientales deben apoyarse mutuamente